

מסורת הש"ס

א) רב אלא בר מתנה לאבי והא, ס"א [מהרש"ל ע"ש], ב) כתובות ט, א) [לעיל סד ע"א], ד) [נבכת"י: בקרובותיה], ה) [שבת ק"ג, קטז, ב"מ יד:], ו) [נבכת"י נוסף: היכי דמי], ז) [נבכת"י: נוסף: אמר ליה], ח) גיטין פא, עדות פ"ד מ"ז תוספתא דגיטין פ"ו ה"ט [ע"ש] תוס' דעדות פ"ב ה"ד [ע"ש], ט) [נדפוס"ר: בגדולות], י) [נדפוס"ר: מודות], יא) [נבכ"י ר"ף ובר"י: ונאסרת בקרוביו, ועין רש"ש,] יב) [ג"ל בקרוביו, רש"ש,] יג) [נבכ"י ר"ף נוסף: מנה ומתאם], ועין כתובות מ ע"ב, יד) [ג"ל דלמרת, רש"ש,] טו) [לקמן בעמוד ב,] טז) [ג"ל אמרין, ונדפוס"ר אמר], יז) [ג"ל אמרין, ונדפוס"ר אמר], יח) [שנועות מ ע"א], יט) [נבכ"י ר"ף: לדגביו הוו קדושין גמורין דהוא נאמן לאסור א"ע, ובר"י: דהוו לכו קדושין גמורים כדבניו, ועין רש"ש,] כ) [נוס"ע תוס' ב"מ ח: ד"ה מן ותוס' יומא יט: ד"ה מ"],

#### גליון הש"ס

תוס' ד"ה ואם נתן גט מעצמו כופין וכו' שהרי לא רצה לחובה מהאמוראים, וטענו וזה כתבו תוס' לעיל דף כג ע"ב ד"ה דלר"ה ועין כתובות דף מ"ד ע"א מד"ה וכלמלא ובר"י נדרים דף עב ע"א ד"ה ולענין הלכה:

#### מוסף רש"י

הוא אסור בקרובותיה. בלמה וכתה ואחותה. דשויהא אנפשיה חמיה דליסורא (כתובות ט, ט), והיא מותרת בקרוביו. שהרי אינה מודה בקדושין (שם), אין ולא ורפיא בדידה. רפויה היתה המשונה בפיו אם לאסור אם להסיר (שבת ק"ג), תמלה אמר אין וחר ואתר לא, רפוי היה הדבר נדר, שלא היה יודע טעמו של דבר יפה (ב"מ יד:),

## האומר פרק שלישי קידושין

פסוקהעניןהפסוקהענין

**אמלעים שכת שניה תספרי**. ארישא קאי דמספקא לכל כת שניה ויבגדולה אמלעים לגבי מאן קרי לה גדולה אי לא לגבי קטנה דההיא **כת אלמא** בכת אחת פליגי: **בשאין שם**. בכת שניה שום אמלעים להכי תני אסורות כולן אבל אי הוי התם אמלעים הוי תני מתניתין

פסוקהעניןהפסוקהענין

חוץ מן הקטנות שבקטנות ולא הוה תני חוץ מן הקטנה: והכי נמי **מסבנרא**. דבדליכא אמלעים עסקינן: **דאם איתא דאיכא**. אמלעים וכולוהו צעי לאשמועינן דאסירין נתנייה גבי אינו יודע ונימא הכי ואינו יודע אם גדולה שבגדולות אם גדולה שבקטנות או אמלעים שבקטנות כולן אסורות אלא מדלא נתנייה לאשמעינן זה אסורה שמע מינה סבירא ליה דלא אסירא וכי קתני כולן אסורות בדליכא אמלעים: **וליעמעין**. דלמרת דאי ס"ל דאסורות לאמלעים נמי קאי הוה מפרש לה: **אמלעים שכת ראשונה**. דודאי אסירא אם ישנה שם דהא<sup>י</sup> מודים דכל כת ראשונה לגבי כת שניה גדולה קרי לה ואסורה ניתנייה ברישא כי היכי דנשמע מינה דאסורות עלה קאי ולא תיסק אדעמין למישרי ולומר דכי קתני כולן אסורות כשאין שם אמלעים: **הכי השאם**.

בההיא לא אינטריך ליה לפרושי דלף ע"ג דמתניתין כולה בשאין שם אלא שמים בכל כת לא תיסק אדעמין דאי הוה שם אמלעים לא הוה תני כולן אסורות דכיון דמנא קטנה ידידה לאסורא ואשמעינן דקרי לה גדולה כ"ש אמלעים דקשישא מינה אלא כת שניה דכי לא תנא לא איכא למימר דמתניתין בשאין שם אלא גדולה וקטנה אבל אמלעים לא הוה קרי לה גדולה אם איתא דאיכא אמלעים ואכולוהו קאי אסורות ליתנייה בהדיא ונשמע דלף היא אסורה דלא נטעי לאוקמא בשאין שם אמלעים: והרי **פסח וכו'** ופליגי. דאיכא למ"ד לימים אמלעים נמי קרי פני הוואיל וש מאוחר ממנו: **הסם בלישנא דעלמא פליגי**. דמאן דאסר לאו משום דסבירא ליה דכל שיש מאוחר ממנו קרי פני אלא משום דמשמע ליה בלשון בני אדם מיפני פיסחא קאלמר שיהא הפסח פנוי פונה ועוצר: **מתנ"י הוא אסור בקרובותיה**. דשויהא עליה חמיה דליסורא

פסוקהעניןהפסוקהענין

**בגב' ואריכא**. לאשמעינן בכולהו דמי שאסר עצמו בדבדורו נאסר ומי שלא אסר עצמו אינו נאסר: גבי ידידיה. כי אמר קידשתך לא מיתסרא איחי בקרוביו משום דליהו שקורי משקר וגבנרא לא איכפת ליה אם אוקר עצמו בקרובותיה חנם: **ומקרי ואמר**. קדשתיה ואע"ג דלא קדשה: **אבל איכי**. כי אמרה קדשמי דאסרה נפשה אכולי עלמא עד שיתן לה גט אי לאו דקים לה דקדיש לא הוה אמרה ונתסר איהו על פיה בקרובותיה ואפי' לא נתן לה גט: **מדרבנן הימנוה**. רבנן לאמה על הבת ותהא זריכה גט ותאסר בקרובותיו<sup>י</sup>: **כופין**. ליתן לה גט: **לא כופין איכא כו'**.

דאין זריכה ממנו גט דהא קתני מותרת בקרוביו ואי צעיא גט הוה מיתסרא בצאחו דהויא לה גרושת אחיו: **ואלא אסיפא**. דלמרה קדשמי דצעיא גט: **בשלמא מבקשין**. ממנו ליתן גט: **לחיי**. שזריך בקשה לאסור עצמו בקרובותיה כדי להסירה לינשא הוואיל ואין חפץ בה: **ושמעפסא דרב ושמואל אהדי אסמר**. לא לחלוק זו על זו צאו אלא להוסיף האחרון מה שלא פירש הראשון: **ואם נתן מעלמא**. בלא בקשה כופין אותו ליתן כתובה דגלי דעתיה דקדשה וארוסה יש לה<sup>י</sup> כתובה: **שניהם מודים**. לדברי העד: **מהו**. הא<sup>י</sup> דתניא אין חוששין משום דלא מהימן הוא והא הימנוה או דלמא משום דאין קדושין חלין בלא עדים וילף דבר דבר מממון<sup>ט</sup> כמיצ בעריות ערות דבר (דברים כד) ובזמון כמיצ על פי שני עדים יקום דבר (שם יט): **אין ולא**. לא היה מחזיק בדבריו לא לאסור ולא להיתר פעמים שאמר הן ופעמים שאמר לאו ורפיא בידיה ולא היתה מוחזקת הוראה זו בידו: **איסמר נמי**. לא גרסינן נמי: ואי ליכא עדים. ואפי' מודה אמאי אסור בקרובותיה ע"פ עצמו הלא אין קידושין אפילו לדבריו דאי נמי וי אמר בעד אחד הוו קידושין בשניהם מודים היכא דאין עד אחד לא<sup>י</sup> אמרת דעד אחד חשיב לחייב שבועה דיניי ממנות<sup>י</sup> הלכך בערעה נמי חשיב להתקיים קידושין בפניו ובלבד שיהו שניהם מודים: **אלא לאו בעד אחד**. וקתני הוא אסור בקרובותיה אלמא זה שמודה לו נאסר דחשיב לאיתפוס קדושין קמיה: **קידשסיה בפני פלוני ופלוני**. וי דהוו להו קידושין גמורין לכל דבריו ונאמן הוא לאסור את עצמו: **ולנה עמו בפונדקי**. ואפי' לאחר זמן: **אי דאיכא עדים**. דנתקדשה בציאה: **אלא לאו צעד אחד**. ושניהם מודים:

## סה.

**ואם נתן גט מעצמו כופין אותו ליתן כתובה**. מכאן יש להוכיח דאלמנה מן האירוסין יש לה כתובה ואפילו לא כתב<sup>א</sup> דהא מסתמא הכא מיירי דלא כתב לה דאי כתב לה א"כ מאי מבקשין שייך למימר הכא<sup>ב</sup> אלא ש"מ דמיירי הכא דלא כתב לה כתובה ואפ"ה קאלמר כופין אותו ליתן כתובה וצפיק הכותב (כתובות פט:): **דצעי אלמנה מן האירוסין יש לה כתובה או אין לה** כתובה היה יכול להוכיח מהכא אבל לא ראה<sup>י</sup> שהרי לא ראה להוכיח מהאמוראין כי אם מן המשנה י:

התם תנא קטנה דידה לאיסורא והוא הרין להך דקשישא מינה הכא אם איתא דאיכא ניתנייה אמר ליה<sup>ב</sup> רב הונא בריה דרב יהושע לרבא הא פסח דכי כת אחת דמי ופליגי אמר ליה התם בלישנא דעלמא קמיפלגי מר סבר עד פני הפסח עד קמי פיסחא ומר סבר עד דמיפני פיסחא: **מתנ"י**<sup>ג</sup> האומר ״לאשה קדשתך והיא אומרת לא קדשתי הוא אסור בקרובותיה והיא מותרת בקרוביו י<sup>ה</sup>היא אומרת קדשתי והיא אומרת לא קדשתי הוא מותר בקרוביו והיא אסורה בקרוביו י<sup>ה</sup>קידשתך והיא אומרת לא קידשת אלא בתי הוא אסור בקרובות גדולה וגדולה מותרת בקרוביו הוא מותר בקרובות קטנה וקטנה מותרת בקרוביו י<sup>ה</sup>קדשתי את בתך והיא אומרת לא קדשת אלא אותי הוא אסור בקרובות קטנה וקטנה מותרת בקרוביו הוא מותר בקרובות גדולה וגדולה אסורה בקרוביו: **גב' האומר לאשה קדשתך וכו'**: וצריכא דאי אשמעינן גביה ידידה משום דגבירא לא איכפת ליה ומיקרי אמר אבל איהי אימא אי לאו דקים לה בדיבורה לא הות אמרה וליתסר איהו בקרובותיה קמ"ל: קידשתך והיא אומרת וכו'. הא תו

למה לי איצטריך ס"ד אמינא מדאורייתא הימניה רחמנא לאב<sup>י</sup>: **מדרבנן הימנוה לרידה ותיתסר ברתה בדיבורה קא משמע לן**: קידשתי את בתך וכו': הא תו למה לי איירי דתנא הא תנא נמי הא איתמר רב אמר כופין ושמואל אמר מבקשין אהייא אילימא ארישא לאו כופין איכא ולא מבקשין איכא אלא אסיפא בשלמא מבקשין לחיי אלא כופין אמאי אמר לא ניהא לי דאיתסר<sup>ט</sup> בקריבה אלא שמעתתא אהרדי איתמר דאמר שמואל מבקשין ממנו ליתן גט אמר רב יאם נתן גט מעצמו כופין אותו ליתן כתובה איתמר נמי אמר רב אחא בר אדא אמר רב ואמרי לה אמר רב אחא בר אדא אמר רב המנונא אמר רב כופין ומבקשין תרתי ה"ק מבקשין ממנו ליתן גט ואם נתן מעצמו כופין אותו ליתן כתובה אמר רב יהודה י המקדש בעד אחד אין חוששין לקידושיו בעו מיניה מרב יהודה שניהם מודים מאי<sup>י</sup> אין ולא ורפיא בידיה איתמר אמר רב נחמן אמר שמואל המקדש בעד אחד אין חוששין לקידושיו יואפי' שניהם מודים איתיביה רבא לרב נחמן האומר לאשה קדשתך והיא אומרת לא קדשתי הוא אסור בקרובותיה והיא מותרת בקרוביו<sup>י</sup> אי דאיכא עדים אמאי מותרת בקרוביו ואי דליכא עדים אמאי אסור בקרובותיה אלא לאו בעד אחד<sup>י</sup> הכא במאי עסקינן כגון דאמר לה קידשתך בפני פלוני ופלוני והלכו להם למדינת הים איתיביה<sup>י</sup> המגרש את אשתו ולנה עמו בפונדקי ב"ש אומרים אינה צריכה הימנו גט שני וב"ה אומרים 'צריכה הימנו גט שני היכי דמי אי דאיכא עדים מאי טעמייהו דב"ש ואי דליכא עדים מאי טעמייהו דבית הלל אלא לאו בעד אחד וליטעמך אימא סיפא ומודים בנתגרשה מן האירוסין שאין צריכה הימנו גט שני מפני שאין לבו גם בה ואי סלקא דעתך עד אחד מהימן מה לי מן האירוסין מה לי מן הגשוואין אלא י הכא במאי עסקינן כגון דאיכא עדי יחוד וליכא עדי ביאה בית שמאי סברי לא אמרינן

אחרינא וצריכא. לאשמעינן דמי שאסר עצמו בדבדורו נאסר ומי שלא אסר עצמו אינו נאסר: גבי ידידיה. כי אמר קידשתך לא מיתסרא איחי בקרוביו משום דליהו שקורי משקר וגבנרא לא איכפת ליה אם אוקר עצמו בקרובותיה חנם: **ומקרי ואמר**. קדשתיה ואע"ג דלא קדשה: **אבל איכי**. כי אמרה קדשמי דאסרה נפשה אכולי עלמא עד שיתן לה גט אי לאו דקים לה דקדיש לא הוה אמרה ונתסר איהו על פיה בקרובותיה ואפי' לא נתן לה גט: **מדרבנן הימנוה**. רבנן לאמה על הבת ותהא זריכה גט ותאסר בקרובותיו<sup>י</sup>: **כופין**. ליתן לה גט: **לא כופין איכא כו'**. דאין זריכה ממנו גט דהא קתני מותרת בקרוביו ואי צעיא גט הוה מיתסרא בצאחו דהויא לה גרושת אחיו: **ואלא אסיפא**. דלמרה קדשמי דצעיא גט: **בשלמא מבקשין**. ממנו ליתן גט: **לחיי**. שזריך בקשה לאסור עצמו בקרובותיה כדי להסירה לינשא הוואיל ואין חפץ בה: **ושמעפסא דרב ושמואל אהדי אסמר**. לא לחלוק זו על זו צאו אלא להוסיף האחרון מה שלא פירש הראשון: **ואם נתן מעלמא**. בלא בקשה כופין אותו ליתן כתובה דגלי דעתיה דקדשה וארוסה יש לה<sup>י</sup> כתובה: **שניהם מודים**. לדברי העד: **מהו**. הא<sup>י</sup> דתניא אין חוששין משום דלא מהימן הוא והא הימנוה או דלמא משום דאין קדושין חלין בלא עדים וילף דבר דבר מממון<sup>ט</sup> כמיצ בעריות ערות דבר (דברים כד) ובזמון כמיצ על פי שני עדים יקום דבר (שם יט): **אין ולא**. לא היה מחזיק בדבריו לא לאסור ולא להיתר פעמים שאמר הן ופעמים שאמר לאו ורפיא בידיה ולא היתה מוחזקת הוראה זו בידו: **איסמר נמי**. לא גרסינן נמי: ואי ליכא עדים. ואפי' מודה אמאי אסור בקרובותיה ע"פ עצמו הלא אין קידושין אפילו לדבריו דאי נמי וי אמר בעד אחד הוו קידושין בשניהם מודים היכא דאין עד אחד לא<sup>י</sup> אמרת דעד אחד חשיב לחייב שבועה דיניי ממנות<sup>י</sup> הלכך בערעה נמי חשיב להתקיים קידושין בפניו ובלבד שיהו שניהם מודים: **אלא לאו בעד אחד**. וקתני הוא אסור בקרובותיה אלמא זה שמודה לו נאסר דחשיב לאיתפוס קדושין קמיה: **קידשסיה בפני פלוני ופלוני**. וי דהוו להו קידושין גמורין לכל דבריו ונאמן הוא לאסור את עצמו: **ולנה עמו בפונדקי**. ואפי' לאחר זמן: **אי דאיכא עדים**. דנתקדשה בציאה: **אלא לאו צעד אחד**. ושניהם מודים:

אמרין

### עין משפט ונר מצוה

עו א מיי' פ"ט מהל' אשות הלכה טו סמג
עשין מנח טוש"ע אה"ע ס"ר מנח סעף א:

עו ב מיי' שם טוש"ע שם סעף ב:

עו ג מיי' שם טור ש"ע שם סעף ג:

עו ד מיי' שם טוש"ע שם סעף ד:

פ ה מיי' שם הלכה טז טוש"ע שם סעף ו:

פא ו מיי' וסמג שם טור אה"ע שם:

פב ז ח מיי' פ"ד מהל' אשות הלכה ו סמג

עשין מנח טוש"ע אה"ע קימן מנח סעף ג:

פג ט מיי' שם פ"ט הלכ' טז סמג שם טוש"ע

אה"ע קימן מנח סעף ה:

פד י ב מיי' פ"י מהל' גירושין הלכה יח

סמג עשין נ טוש"ע אה"ע קימן קמט סעף ג:

#### מוסף תוספות

א. מתנאי ב"ד. תוס' י"ד, וליכא למימר דהכא מיירי כגון דאמרה קדשתני והכנסתני לחופה, דא"כ כשנתן גט אמאי כופין ליתן כתובה דלמא על הקדושין הודה ולא על הנישואין. תוס' הלא"ש.
ב. דאי כתב לה היכי מצי למימר לא קדשתך דאין דרך לכתוב כתובה קודם קידושין. תוס' ב"מ ח: אפי' באתרא דכתבי והדר מקדשי לא היתה הכתובה באה ליד האשה קודם קידושה. תוס' הלא"ש.